

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 113/2537 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
พญาไท

โจทก์

นาย บัญชา ครอง ศิริกุล กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ในการประกันตัว ต. ผู้ต้องหา นั้น มีผู้ค้ำประกัน 2 คน คือ จำเลยที่ 2 เป็นบุคคล
ค้ำประกัน กับจำเลยที่ 1 นำที่ดินมาวางเป็นประกันโดยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 มา
ดำเนินการแทน จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในสัญญาประกัน 2 ฐานะคือในฐานะนาย
ประกันและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 เหตุที่อนุญาตให้จำเลยที่ 2
ประกันตัว ต. ผู้ต้องหาไปเพราะเชื่อถือตัวบุคคลที่ขอประกันคือจำเลยที่ 2 และเชื่อ
ถือหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันของจำเลยที่ 1 ตามคำร้องขอประกันก็ปรากฏว่า
จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ยื่นคำร้อง โดยได้รับความยินยอมจาก ร. ภริยาของ
จำเลยที่ 2 ด้วย ทั้งตามสัญญาประกันตอนท้ายจำเลยที่ 2 ก็ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้
ประกัน มีรายละเอียดระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 20738 มาเป็นหลัก
ประกันโดยจำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินโฉนดดังกล่าวมาเป็นหลัก
ประกันได้เมื่อถึงกำหนดส่งตัว ต. ผู้ต้องหา จำเลยที่ 2 ก็ได้มีหนังสือขอเลื่อนส่งตัวผู้
ต้องหา แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาเข้าทำสัญญาประกันตัว ต. ผู้ต้องหาในนาม
ของจำเลยที่ 2 เองด้วย หาใช่เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 1 เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายตัวอำ แซ่เฮง ไว้ใน
ข้อหาออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค จำเลยทั้งสองทำสัญญาค้ำ
ประกันให้ปล่อยตัวนายตัวอำ แซ่เฮง หากไม่ส่งตัวภายในกำหนดนัดยินยอมให้
ปรับ 60,000 บาท โจทก์ได้ปล่อยตัวนายตัวอำ แซ่เฮง แต่จำเลยทั้งสองไม่นำตัวมาส่ง
ตามกำหนดนัด จำเลยทั้งสองต้องชำระเงินค่าปรับพร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ได้ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาตามฟ้องจริง แต่ค่าปรับ
สูงเกินไปไม่ควรเกิน 10,000 บาท และจำเลยที่ 2 รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 จึง
ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 60,000 บาท กับ
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 16,200 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ 20,000 บาท
กับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 16,200 บาท และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยที่ 2
จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันร่วมกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอก
ประชุม บุตรดีมาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ในการประกันตัวนายตัวอำ แซ่เฮงผู้
ต้องหานั้น มีผู้ค้ำประกัน 2 คน คือ จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลค้ำประกัน กับจำเลยที่ 1
นำที่ดินมาวางเป็นประกันโดยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 มาดำเนินการแทน จำเลยที่ 2

จึงลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับประกัน 2 ฐานะ คือในฐานะนายประกันและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 และมีพันตำรวจโทจิรเดช พรหมโบล พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความสนับสนุนว่า เหตุที่พยานอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ประกันตัวนายตัวอ้า แซ่เฮง ผู้ต้องหาไปเพราะเชื่อถือตัวบุคคลที่ขอประกันคือจำเลยที่ 2 และเชื่อถือหลักเกณฑ์ที่นำมาวางเป็นประกันของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ตามคำร้องขอประกันเอกสารหมายเลข จ.2 ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ยื่นคำร้อง โดยได้รับความยินยอมจากนางรัชนี้ เสนาอธิกุลภริยาของจำเลยที่ 2 ด้วยตามเอกสารหมายเลข จ.6 ทั้งตามสัญญาประกันเอกสารหมายเลข จ.2 ตอนท้ายจำเลยที่ 2 ก็ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกัน มีรายละเอียดระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 20738 ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร มาเป็นหลักประกันโดยจำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินโฉนดดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ทั้งเมื่อถึงกำหนดส่งตัวนายตัวอ้า แซ่เฮง ผู้ต้องหา จำเลยที่ 2 ก็ได้มีหนังสือขอเลื่อนส่งตัวผู้ต้องหาตามเอกสารหมายเลข จ.9 ซึ่งตามเอกสารทุกฉบับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 มีเจตนาเข้าทำสัญญาประกันตัวนายตัวอ้า แซ่เฮง ผู้ต้องหาในนามของจำเลยที่ 2 เองด้วย หาใช่เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 1 เท่านั้นไม่หากจำเลยที่ 2 เป็นแต่เพียงผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ให้มาประกันตัวผู้ต้องหาจริงแล้ว จำเลยที่ 2 ก็น่าจะระบุไว้ในคำร้องขอประกันเอกสารหมายเลข จ.2 ด้วยว่าได้ทำแทนจำเลยที่ 1 ทั้งไม่จำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมจากภริยาของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ที่จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ให้นำที่ดินโฉนดดังกล่าวมายื่นเรื่องขอประกันแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์นั้น จำเลยที่ 2 ก็หาได้นำพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวเพื่อหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์แต่อย่างใดไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ประกันตัวนายตัวอ้า แซ่เฮงผู้ต้องหาไปจากโจทก์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นเงินจำนวนเท่าใดเห็นว่า ความผิดที่นาย

ตัวอำ แซ่เฮง ถูก กล่าวหาว่าเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี และเป็นความผิดอันยอมความได้ จึงมิใช่ความผิดอันร้ายแรง การที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนกำหนดค่าปรับเมื่อผิด สัญญาประกันเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท นั้นเมื่อพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดี ดังกล่าวประกอบกับพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย แล้วย่อมเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนซึ่งตามประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ดังนั้นที่ ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงโดยให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าปรับจำนวน 20,000 บาท นั้นเป็นจำนวนค่าปรับที่เหมาะสมแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงิน ดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยดอกเบี้ย ถึงวันฟ้อง (วันที่ 24 สิงหาคม 2530) ต้องไม่เกิน 16,200 บาทนอกจากที่แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>